رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠٣ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٩٧ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ

المَوضُوعَاتُ

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة داخل العمل - استلام رواتب وظيفية غير مستحقة - انتفاء المسؤولية في وقوع المخالفة - ثبوت بذل العناية - انتفاء القصد الجنائي.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليها تأديبياً؛ لمخالفتها قواعد السلوك الوظيفي باستلامها رواتب وظيفية غير مستحقة - الثابت أن المدعى عليها كانت تعمل بوظيفة معلمة، ثم انتقلت لوظيفة أخرى، واستمر صرف رواتب الوظيفة السابقة رغم انتقالها عنها، فقامت بالإبلاغ عن ذلك بعد علمها - مسؤولية الخطأ في صرف الرواتب لا تقع على عاتق المدعى عليها، ولا يجوز معاقبتها بسبب خطأ غيرها، وعلى فرضية وجود خطأ من المدعى عليها؛ فإن قيام الجهة الإدارية باسترداد المبالغ المصروفة كافٍ لتصحيح هذا الخطأ - تقرير محكمة الاستئناف بأن ما أبدته المدعية من اتهام لا يرتقي إلى ترتيب القناعة بوجود القصد في ارتكاب المخالفة التي ينتج عنها العقوبة، والأصل براءة الذمة، ولا سيما قد قامت القرائن والأحوال على بذل المدعى عليها الجهد المقبول في تصحيح ذلك، مع اشتراك الجهة الإدارية في الخطأ المرتب لوجود الواقعة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن جهة الادعاء فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة حائل أقامت هذه الدعوى التأديبية بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢هـ، بموجب قرار الاتهام رقم (٤٥٩/ت) لعام ١٤٤٣هـ، والذي جاء فيه بأن جهة الادعاء تتهم المدعى عليها بصفتها موظفة عامة كانت تعمل معلمة في إدارة التعليم بمنطقة حائل، ثم انتقلت إلى جامعة حائل، واستمر صرف راتبها من شهر محرم لعام ١٤٣٥هـ، وبناءً على البريد الإلكتروني الوارد من وزارة المالية لإدارة التعليم بمنطقة حائل بأنه يوجد تكرار في صرف راتب المدعى عليها، وتم إيقاف صرف الراتب اعتباراً من تاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ، وقامت إدارة التعليم بمخاطبة جامعة حائل بخطاب رقم (٣٥١٨) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٧هـ بإبلاغ الموظفة المذكورة بوجوب سداد كامل المبالغ غير المستحقة لها أو حسمها منها، والبالغ قدرها (٧٥, ٧٤٤, ٩٨٠) ريالاً، وعليه تم الحسم منها كما جاء بخطاب جامعة حائل رقم (٤١/٦/٥٢١٣٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ، ولما أن المدعى عليها لم تفصح عن الرواتب التي تم إيداعها بحسابها وغير المستحقة لها وبعد التحقيق معها أفادت بأنها لم تكن تعلم بهذه المبالغ، ولم تلاحظ ذلك بسبب

أن المبلغ لم يودع دفعة واحدة حتى تلاحظه، بل أضيف كراتب شهري، ولم تلاحظ أنه من جهة غير جهة عملها، ولم تقم بإبلاغهم عن ذلك، وهذا الدفع غير مقنع، وأضافت جهة الادعاء بأن أدلة الاتهام هي: ١-ما جاء بخطاب إدارة التعليم رقم (٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٥هـ. ٢-ما جاء بمحضر التحقيق. ٣-مخالفتها أحكام المادتين (٥، ١٤) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. ٤-مسؤوليتها عما يصدر عنها، وفقاً للمادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. ويطلب فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة حائل تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليها استناداً على المادة (٣١، ٣٢) من نظام تأديب الموظفين. وبعد أن تلا ممثل الادعاء قرار الاتهام طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة عليه، فقدمت مذكرة جاء فيها: بأن ما جاء في دعوى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وذلك أنها انتقلت من إدارة التعليم بحائل إلى جامعة حائل وتم إعطاؤها خطاب إخلاء طرف، وحيث لا يخفى أن الخطاب يعني براءة ذمتها من كل شيء بشأن عملها لدى إدارة التعليم، أما واقعة إيداع الرواتب في حسابها والتي بدأت بعد عام كامل، وجهة الادعاء لم تقدم أي بينة تثبت مسؤوليتها سِوى أنها اكتفت بالإشارة إلى الرواتب الشهرية التي تودع في الحساب، وهذا لا يكفي لتقرير المسؤولية، فيجب إثبات قصد ارتكاب هذه المخالفة حتى يتم تطبيق المواد (٣١، ٣٢) من نظام تأديب الموظفين؛ لأن المواد موضع الاتهام التي استرشدت بها هيئة الرقابة هما المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة

من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة تطلب توافر أركان مخالفة النظام، أما المادة السابعة بعد المئتين من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية فلا تتحدث عن تجريم الفعل وإنما عن معاقبة الموظف حتى بعد تركه للعمل، وهذه المواد حتى تتم الإدانة بموجبها تطلب توافر أركان المسؤولية عن مخالفة المواد موضع الادعاء، لا سيما أن هذه المخالفة الوظيفية لا ترتكب من شخص واحد، فيجب فيها اشتراك شخصين أو أكثر يتفقون فيما بينهم لإيداع الرواتب، كما أن الخطأ في إيداع هذه الرواتب -بعد عام من تاريخ انتقالها إلى جامعة حائل- يرجع إلى إدارة التعليم، وفي ذلك الوقت كانت مبتعثة لمدة خمس سنوات، كما أنها كانت تعتقد أن المبالغ هي رواتب الابتعاث، وعندما اكتشفت بأنها لا تخص الابتعاث بادرت بإبلاغ إدارة التعليم بالرواتب التي تودع إليها، وطالبت بإيقاف الراتب واسترداده، وهذا يدل على حسن نيتها، كما أنها مشهود لها بحسن العمل وخلو سجلها الوظيفي من أي سوابق، وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوى، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم.

الأسباب

لما كانت جهة الادعاء تطلب إيقاع عقوبة تأديبية على المدعى عليها؛ فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً استناداً للفقرة (هـ) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ

١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: هـ-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة"، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي تنص على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى، فبما أن المادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ تنص على أنه: "تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق"، وبما أن الموجب لإقامة هذه الدعوى هي الرواتب المصروفة للمدعية من شهر محرم لعام ١٤٣٥هـ حتى تاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ، وتقدم ممثل الادعاء إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢هـ؛ فإن الدعوى تكون حينئذ مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن جهة الادعاء تطلب معاقبة المدعى عليها بسبب استمرار صرف راتبها من وزارة التعليم بعد انتقالها إلى جامعة حائل، وبما أن صرف الرواتب لغير المستحق ليس من الأعمال المسؤولة عنها المدعى عليها، بل إنها من مسؤولية الإدارة المختصة بالرواتب، ومسؤولية الخطأ في صرف الرواتب لا تقع على عاتق المدعى عليها ولا يجوز معاقبتها بسبب خطأ غيرها ولا تنطبق عليها المواد التي تستند عليها جهة الادعاء في مطالبتها، فضلاً عن كون المدعى عليها بادرت

تأديب

بإخبار وزارة التعليم عن الرواتب المصروفة عند علمها، وعلى فرضية وجود خطأ من المدعى عليها فإن قيام الإدارة باسترداد المبالغ المصروفة كافٍ لتصحيح هذا الخطأ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعى عليها للعقاب.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٢٠٣) لعام ١٤٤٤هـ، والمقامة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة حائل ضد (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأن ما أبدته المدعية من اتهام لا يرتقي إلى ترتيب القناعة بوجود القصد في ارتكاب المخالفة التي ينتج عنها العقوبة محل الدعوى، والأصل براءة الذمة، ولا سيما قد قامت القرائن والأحوال على بذل المدعى عليها الجهد المقبول في تصحيح ذلك، مع اشتراك الجهة الإدارية في الخطأ المرتب لوجود الواقعة.